

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2651/2537

นายมานพ นิ่มกุล

โจทก์

นายเลือน ไทยพัคฆ์

จำเลย

นายเลือน ไทยพัคฆ์ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 229

กรณีที่จำเลยฎีกาโดยไม่ได้นำเงินค่าธรรมเนียมซึ่งจะต้อง ใช้แทนโจทก์มาวางศาลพร้อมฎีกา เป็นการไม่ชอบด้วย ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 229,247 เมื่อจำเลย ยื่นคำร้องขอผ่อนผันการวางเงินดังกล่าว ศาลก็มีคำสั่ง ไม่อนุญาต ดังนั้นศาลชั้นต้นชอบที่จะมีคำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลย ได้ทันที กรณีไม่ใช่เรื่อง การมิได้ชำระหรือวางค่าธรรมเนียมศาล ให้ถูกต้องครบถ้วนเสียก่อนที่จะสั่งรับหรือไม่รับคำคู่ความ

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า จำเลยยื่นมาเฉพาะตัวฎีกาแต่ไม่ได้ ยื่นเสียค่าขึ้นศาลมาด้วยจึงไม่รับฎีกาของจำเลย

จำเลยเห็นว่า จำเลยยื่นฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องขอขยายเวลา วางเงินค่าธรรมเนียมศาลแล้ว แต่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้อง ซึ่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 229 นั้น มิได้กำหนดว่าหากไม่ยื่นค่าขึ้นศาลชั้นฎีกาพร้อมฎีกาจะต้อง ยกฎีกา แต่ศาลจะกำหนดวันให้มาชำระค่าขึ้นศาลได้ ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 18 โปรดมีคำสั่ง อนุญาตให้จำเลยขยายระยะเวลาวางเงิน กับขอให้มีการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยใช้เงินจำนวน 393,750 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละสิบห้าต่อปี ในต้นเงิน 225,000 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะใช้เงินให้แก่โจทก์เสร็จ

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาวางเงิน ค่าขึ้นศาลชั้นฎีกา และคำร้องขอทุเลาการบังคับ ศาลชั้นต้น มีคำสั่งไม่รับฎีกา และสั่งคำร้องขอขยายระยะเวลาวางเงินว่า เป็นกรณีจำเลยยื่นเฉพาะตัวฎีกาในวันนี้แต่ขอผ่อนผันคือ ขยายการวางเงินค่าขึ้นศาลมา ไม่มีเหตุ อนุญาต ยกคำร้อง และสั่งคำร้องขอทุเลาการบังคับว่า ศาลไม่รับฎีกา จึงไม่อนุญาต ยกคำร้อง (อันดับ 144,142 แผ่นที่ 1, ที่ 2)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 145)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า เป็นกรณีที่จำเลยฎีกาโดยไม่ได้ นำเงินค่าธรรมเนียมซึ่งจะต้องใช้แทนโจทก์มาวางศาลพร้อมฎีกา เป็นการไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 229,247 เมื่อจำเลยยื่นคำร้องขอผ่อนผันการวางเงินดังกล่าว ศาลก็มีคำสั่งไม่อนุญาตดังนี้ศาลชอบที่จะมีคำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยได้ทันที กรณีไม่ใช่เรื่องการมิได้ชำระหรือวาง ค่าธรรมเนียมศาลให้ถูกต้องครบถ้วนเสียก่อนที่จะสั่งรับหรือ ไม่รับคำคู่ความ เช่นนี้ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นกรณีที่จำเลยฎีกาโดยไม่ได้ นำเงินค่าธรรมเนียมซึ่งจะต้องใช้แทนโจทก์มาวางศาลพร้อมฎีกา เป็นการไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 229,247 เมื่อจำเลยยื่นคำร้องขอผ่อนผันการวางเงินดังกล่าว ศาลก็มีคำสั่งไม่อนุญาตดังนี้ศาลชอบที่จะมีคำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยได้ทันที กรณีไม่ใช่เรื่องการมิได้ชำระหรือวาง ค่าธรรมเนียมศาลให้ถูกต้องครบถ้วนเสียก่อนที่จะสั่งรับหรือ ไม่รับคำคู่ความ เช่นนี้ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(ชยันต พันดาวงศ์-สะสม ลีริเจริญสุข-สมชัย สายเชื้อ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ